

DISPENSA PER DOCENZA

Codice fiscale, persone fisiche e giuridiche, capacità giuridica e capacità di agire,
artt. 1 e 2 c.c., interdizione e inabilitazione

Obiettivo della dispensa

Fornire una spiegazione ampia, chiara e utilizzabile in aula. Il materiale è pensato per introdurre gli argomenti, guidare la spiegazione e proporre esempi pratici agli allievi.

Nota didattica

Le spiegazioni sono semplificate per uso formativo. Per casi concreti, atti giudiziari o pratiche amministrative occorre sempre verificare la normativa vigente e rivolgersi a professionisti competenti.

Indice

- 1. Come si compila il codice fiscale
- 2. Persone fisiche e persone giuridiche
- 3. Capacità giuridica e capacità di agire
- 4. Articolo 1 e articolo 2 del Codice civile
- 5. Limiti alla capacità di agire: incapacità legale e naturale
- 6. Interdizione: significato e tipi
- 7. Inabilitazione: significato, cause ed effetti
- 8. Schemi comparativi per la lezione
- 9. Domande per verifica in aula

1. Come si compila il codice fiscale

Il codice fiscale è il codice identificativo attribuito ai soggetti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con il sistema tributario. Per le persone fisiche è composto da 16 caratteri alfanumerici; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, come società ed enti, normalmente è composto da 11 cifre.

Idea da spiegare in aula

Il codice fiscale non è un numero casuale: per la persona fisica contiene informazioni ricavate da cognome, nome, data di nascita, sesso e Comune o Stato estero di nascita. L'ultimo carattere è un codice di controllo.

1.1 Struttura del codice fiscale della persona fisica

Posizione	Contenuto	Spiegazione
1-3	Cognome	Tre lettere ricavate dal cognome.
4-6	Nome	Tre lettere ricavate dal nome.
7-8	Anno di nascita	Ultime due cifre dell'anno.
9	Mese di nascita	Una lettera corrispondente al mese.
10-11	Giorno e sesso	Per le donne si aggiunge 40 al giorno di nascita.
12-15	Comune/Stato estero	Codice catastale del luogo di nascita.
16	Controllo	Carattere finale calcolato secondo una regola tecnica.

1.2 Regole pratiche per cognome e nome

Cognome: si prendono di solito le prime tre consonanti. Se le consonanti non bastano, si aggiungono le vocali nell'ordine in cui compaiono. Se le lettere non bastano, si usa la X.

Nome: si prendono le consonanti. Se il nome ha quattro o più consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta. Se le consonanti sono meno di tre, si aggiungono le vocali. Se non bastano, si aggiunge la X.

1.3 Mesi nel codice fiscale

Mese	Lettera	Mese	Lettera
Gennaio	A	Luglio	L
Febbraio	B	Agosto	M
Marzo	C	Settembre	P
Aprile	D	Ottobre	R
Maggio	E	Novembre	S
Giugno	H	Dicembre	T

1.4 Giorno di nascita e sesso

Per i maschi si indica il giorno di nascita con due cifre: 01, 02, 03, ecc. Per le femmine si aggiunge 40 al giorno di nascita. Quindi una donna nata il giorno 7 avrà 47; una donna nata il giorno 21 avrà 61.

1.5 Esempio guidato

Esempio

Persona: Mario Rossi, nato il 5 marzo 1980 a Roma. Cognome ROSSI -> RSS. Nome MARIO -> MRA. Anno 1980 -> 80. Mese marzo -> C. Giorno 5 maschio -> 05. Comune Roma -> H501. Resta poi il carattere di controllo, calcolato automaticamente dal sistema.

In aula è utile precisare che il codice fiscale definitivo viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate. I calcolatori online possono aiutare a capire la logica, ma il codice ufficiale è quello registrato in Anagrafe tributaria.

2. Persone fisiche e persone giuridiche

Nel diritto privato il termine persona non indica solo l'essere umano. Il diritto distingue tra persona fisica e persona giuridica.

2.1 Persona fisica

La persona fisica è l'essere umano considerato come soggetto di diritto. Ogni essere umano, dal momento della nascita, può essere titolare di diritti e doveri. Per esempio può essere proprietario di un bene, erede, debitore, creditore, lavoratore, genitore, contribuente.

2.2 Persona giuridica

La persona giuridica è un'organizzazione riconosciuta dall'ordinamento come soggetto autonomo di diritto. Non è un essere umano, ma può avere diritti, doveri, patrimonio, debiti, crediti e responsabilità proprie.

Esempi: società di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni, enti pubblici. Accanto alle persone giuridiche esistono anche enti e organizzazioni che possono avere una soggettività giuridica più limitata, secondo la loro disciplina.

Aspetto	Persona fisica	Persona giuridica
Cos'è	Un essere umano.	Un ente o organizzazione riconosciuta dal diritto.
Nascita giuridica	Con la nascita.	Con l'atto costitutivo e/o il riconoscimento/registrazione previsti dalla legge.
Capacità giuridica	Si acquista alla nascita.	Dipende dalla costituzione dell'ente e dalle norme che lo regolano.
Capacità di agire	Di regola dai 18 anni.	Si esercita tramite organi e rappresentanti.
Codice fiscale	16 caratteri alfanumerici.	Di regola 11 cifre.

Frase semplice da usare in aula

La persona fisica agisce direttamente quando ha capacità di agire; la persona giuridica agisce tramite persone fisiche che la rappresentano, come amministratori o legali rappresentanti.

3. Capacità giuridica e capacità di agire

Questa distinzione è centrale nel diritto privato. Spesso gli studenti confondono le due capacità, ma indicano due concetti diversi.

3.1 Capacità giuridica

La capacità giuridica è l'idoneità ad essere titolari di diritti e doveri. Significa poter avere una posizione giuridica: essere proprietari, eredi, creditori, debitori, titolari di un diritto al nome, alla salute, all'identità personale.

La capacità giuridica si acquista con la nascita. Anche un neonato, pur non potendo firmare un contratto o prendere decisioni giuridiche, può essere titolare di diritti.

3.2 Capacità di agire

La capacità di agire è la capacità di compiere validamente atti giuridici, cioè atti che producono effetti nel mondo del diritto: firmare un contratto, vendere un bene, accettare un incarico, compiere atti patrimoniali.

Di regola si acquista al compimento dei 18 anni, salvo casi particolari previsti dalla legge.

Domanda	Capacità giuridica	Capacità di agire
Che cosa indica?	Poter essere titolari di diritti e doveri.	Poter compiere validamente atti giuridici.
Quando si acquista?	Con la nascita.	Con la maggiore età, cioè a 18 anni.
Esempio	Un minore può ereditare un bene.	Un maggiorenne può vendere validamente un bene.
Può essere limitata?	È riconosciuta a tutti dalla nascita.	Può essere limitata o esclusa in alcuni casi.

Formula da memorizzare

Capacità giuridica = avere diritti. Capacità di agire = esercitare da soli quei diritti attraverso atti validi.

4. Articolo 1 e articolo 2 del Codice civile

Gli articoli 1 e 2 del Codice civile sono il punto di partenza per comprendere persona fisica, capacità giuridica e capacità di agire.

4.1 Articolo 1 Codice civile - Capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Significato didattico: il soggetto diventa titolare di diritti con la nascita. Il concepito può essere preso in considerazione dalla legge, ma l'effettivo acquisto dei diritti è collegato alla nascita.

4.2 Articolo 2 Codice civile - Maggiore età e capacità di agire

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Significato didattico: a 18 anni la persona, salvo limitazioni previste dalla legge, può compiere da sola gli atti giuridici. Prima dei 18 anni, invece, il minore è normalmente rappresentato dai genitori o, in mancanza, da un tutore.

Esempio per spiegare la differenza

Un ragazzo minorenni può essere proprietario di un appartamento ricevuto in eredità: ha capacità giuridica. Tuttavia non può venderlo da solo: non ha ancora piena capacità di agire.

5. Limiti alla capacità di agire

La capacità di agire può mancare o essere limitata quando la persona, per età o per condizioni personali, non è ritenuta pienamente idonea a curare da sola i propri interessi.

5.1 Incapacità legale

L'incapacità legale deriva direttamente dalla legge o da un provvedimento previsto dalla legge. Non occorre dimostrare di volta in volta che la persona non era capace in quel momento: la limitazione risulta da uno status giuridico.

- Minore età: il minore non ha piena capacità di agire.
- Interdizione giudiziale: la persona è privata della capacità di agire per abituale infermità mentale.
- Inabilitazione: la persona conserva una capacità limitata e viene assistita dal curatore per gli atti più importanti.
- Interdizione legale: è una pena accessoria collegata a determinate condanne penali.

5.2 Incapacità naturale

L'incapacità naturale è una situazione di fatto: una persona, pur non essendo legalmente incapace, al momento di compiere un determinato atto non era capace di intendere o di volere. Può dipendere, ad esempio, da ubriachezza, grave turbamento, malattia, alterazione temporanea, stato confusionale.

Differenza chiave

Incapacità legale = deriva da una condizione riconosciuta dalla legge. Incapacità naturale = va provata concretamente con riferimento al momento in cui l'atto è stato compiuto.

6. Interdizione: significato e tipi

L'interdizione è una misura che limita in modo molto forte la capacità di agire. Serve a proteggere il soggetto incapace e il suo patrimonio, evitando che possa compiere atti dannosi per sé.

6.1 Interdizione giudiziale

L'interdizione giudiziale riguarda la persona che si trova in una condizione di abituale infermità mentale tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi. Viene dichiarata con sentenza del giudice.

Effetto principale: la persona interdetta non può compiere validamente gli atti giuridici e viene rappresentata da un tutore.

- È una misura di protezione.
- Richiede una valutazione giudiziale.
- Comporta la nomina di un tutore.
- Gli atti eventualmente compiuti dall'interdetto possono essere annullabili.

6.2 Interdizione legale

L'interdizione legale non nasce da una condizione di infermità mentale, ma da una condanna penale. È una pena accessoria collegata a condanne particolarmente gravi, secondo quanto previsto dalla legge.

La differenza fondamentale è che l'interdizione giudiziale protegge il soggetto incapace, mentre l'interdizione legale ha natura sanzionatoria.

6.3 Interdizione dai pubblici uffici

Nel linguaggio giuridico si parla anche di interdizione dai pubblici uffici. Si tratta di una pena accessoria che incide sulla possibilità di ricoprire cariche, uffici o funzioni pubbliche. Non va confusa con l'interdizione giudiziale della persona incapace.

6.4 Interdizione temporanea e perpetua

Alcune forme di interdizione collegate al diritto penale possono essere temporanee o perpetue, secondo la disciplina applicabile. In chiave didattica è importante distinguere la durata della misura dalla sua funzione: protezione nel caso dell'interdizione giudiziale, sanzione nel caso delle interdizioni penali.

Tipo	Origine	Funzione	Figura di riferimento
Interdizione giudiziale	Sentenza civile	Protezione della persona incapace	Tutore
Interdizione legale	Condanna penale	Sanzione accessoria	Rileva sul piano patrimoniale secondo la disciplina
Interdizione dai pubblici uffici	Condanna penale	Esclusione da uffici/funzioni pubbliche	Non è misura civilistica di protezione

7. Inabilitazione

L'inabilitazione è una misura meno grave dell'interdizione. Non elimina completamente la capacità di agire, ma la limita. Il soggetto inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti più importanti ha bisogno dell'assistenza del curatore.

7.1 Quando può essere dichiarata

L'inabilitazione può riguardare persone che, pur non essendo totalmente incapaci, non sono pienamente idonee a curare i propri interessi. Tradizionalmente si richiamano ipotesi come infermità mentale non così grave da giustificare l'interdizione, prodigalità, abuso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti, oppure alcune condizioni fisiche quando incidono sull'autonomia della persona.

7.2 Effetti dell'inabilitazione

- L'inabilitato conserva una capacità di agire limitata.
- Può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.
- Per gli atti di straordinaria amministrazione serve l'assistenza del curatore.
- Gli atti compiuti senza le forme richieste possono essere annullabili.

7.3 Il curatore

Il curatore non sostituisce completamente l'inabilitato. Lo assiste. Questo significa che l'atto viene compiuto dal soggetto, ma con l'intervento del curatore quando la legge lo richiede.

Differenza da ricordare

Tutore = rappresenta il soggetto e agisce al suo posto. Curatore = assiste il soggetto, integrando la sua volontà negli atti più importanti.

8. Schemi comparativi per la lezione

Istituto	Chi riguarda	Capacità	Figura di protezione
Minore età	Chi non ha compiuto 18 anni	Non ha piena capacità di agire	Genitori o tutore
Interdizione giudiziale	Persona abitualmente incapace per infermità mentale	Capacità fortemente esclusa	Tutore
Inabilitazione	Persona parzialmente incapace	Capacità limitata	Curatore
Incapacità naturale	Persona incapace in un momento specifico	Va provata caso per caso	Non c'è necessariamente una figura stabile

Schema rapido: capacità

- Capacità giuridica: si acquista con la nascita.
- Capacità di agire: si acquista con la maggiore età.
- Interdizione: incapacità grave, con tutore.
- Inabilitazione: incapacità parziale, con curatore.
- Incapacità naturale: incapacità di fatto nel momento dell'atto.

Schema rapido: codice fiscale

- Persone fisiche: 16 caratteri.
- Persone giuridiche o soggetti diversi: di regola 11 cifre.
- Per la persona fisica contiene cognome, nome, anno, mese, giorno/sexso, luogo e controllo.
- Il codice ufficiale è quello attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

9. Domande per verifica in aula

Domande aperte

- Che differenza c'è tra capacità giuridica e capacità di agire?
- Quando si acquista la capacità giuridica?
- Quando si acquista la capacità di agire?
- Perché un minore può essere proprietario di un bene ma non venderlo da solo?
- Che differenza c'è tra persona fisica e persona giuridica?
- Quali sono gli elementi che compongono il codice fiscale di una persona fisica?
- Che differenza c'è tra interdizione giudiziale e interdizione legale?
- Che differenza c'è tra tutore e curatore?
- Che cosa può fare da solo l'inabilitato?
- Che cosa significa incapacità naturale?

Esercizio pratico sul codice fiscale

Prendere tre esempi inventati di persone fisiche e far individuare agli allievi le parti del codice fiscale: cognome, nome, anno, mese, giorno/sex, Comune e carattere di controllo. Non è necessario calcolare il carattere finale a mano: basta spiegare che è un codice di controllo.

Esercizio pratico sulle capacità

Proporre casi brevi e chiedere agli allievi di individuare se si parla di capacità giuridica, capacità di agire, interdizione, inabilitazione o incapacità naturale.

Caso 1

Un ragazzo di 15 anni riceve in eredità un immobile. Può esserne titolare? Può venderlo da solo?

Caso 2

Una persona maggiorenne firma un contratto in un momento di totale incapacità di intendere e volere. Che tipo di incapacità può rilevare?

Caso 3

Una persona non totalmente incapace ha bisogno di assistenza per gli atti patrimoniali più importanti. Di quale istituto si può parlare?

Fonti essenziali e riferimenti

Materiale redatto per finalità didattiche sulla base dei principi generali del Codice civile e delle regole di base sul codice fiscale.

- Codice civile, art. 1: capacità giuridica.
- Codice civile, art. 2: maggiore età e capacità di agire.
- Agenzia delle Entrate: indicazioni tecniche sul codice fiscale per persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche.
- Gazzetta Ufficiale / Normattiva: testo del Codice civile vigente.

Chiusura per la docenza

Per spiegare bene questi argomenti, conviene partire sempre da esempi concreti: un neonato che eredita, un diciottenne che firma un contratto, un soggetto interdetto rappresentato dal tutore, un inabilitato assistito dal curatore. Gli esempi rendono chiara la differenza tra avere un diritto ed esercitarlo validamente.